

0001113-07.2013.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Nascimento Troccoli

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÂNGELA ALVES DE SOUZA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

O(a) acusado(a) ÂNGELA ALVES DE SOUZA foi condenada como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 ao cumprimento da pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

2ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001113-07.2013.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001113-07.2013.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÂNGELA ALVES DE SOUZA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

O(a) acusado(a) ÂNGELA ALVES DE SOUZA foi condenada como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 ao cumprimento da pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 350 dias-multa.

Consoante se infere do v. Acórdão proferido em 18/09/2017, deram parcial provimento ao recurso interposto pela acusada réu para reduzir a reprimenda corporal para 02 anos e 06 meses de reclusão, fixado o regime inicial aberto.

Considerando a pena em concreto aplicada e analisando os autos, é de ser observado de que a acusada permaneceu presa durante o prazo de 05 meses e 29 dias, restando uma pena total de 02 anos para ser cumprida (fls. 595/596), o prazo prescricional é de quatro anos, conforme estabelece o artigo 109, inciso V, do Código Penal. De outra banda, conforme se depreende da certidão lavrada pela serventia, verifica-se haver decorrido o citado biênio, a partir da data do trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que o executado tenha dado início ao cumprimento da pena aplicada (certidão do trânsito em julgado de fls. 513). Não houve nesse interregno qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Ante o exposto, considerando a ocorrência da prescrição da pretensão executória, declaro extinta a punibilidade de Angela Alves de Souza, com fulcro no artigo 107, IV, primeira figura, artigo 112, inciso I, e artigo 109, inciso V, todos do Código Penal.

Diante da natureza da presente, afastado, pois, o interesse recursal, declaro o trânsito em julgado nesta data, dada a incidência da preclusão lógica.

Intime-se e feitas às comunicações de estilo, arquivem-se os autos.

Mongaguá, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA